

SAN ISIDRO, 11 de Marzo de 2005.-

DECRETO NUMERO: **5 5 1**

VISTO los numerosos reclamos de vecinos respecto de la circulación de ciclomotores y motocicletas utilizadas para el servicio de entrega a domicilio por comercios del municipio; y

Considerando:

QUE en la actualidad ha proliferado de manera ostensible la cantidad de comercios que cuentan con el servicio de entrega a domicilio, también denominado “delivery”;

QUE los comercios prestan el servicio aludido mediante la utilización de ciclomotores o motocicletas que habitualmente no reúnen las características o calidades exigidas por la legislación vigente y la reglamentación municipal o no cuentan con los accesorios mecánicos o eléctricos exigidos por dichas normas en forma total o parcial;

QUE este estado de cosas, además de generar un riesgo potencial en la integridad física del personal que se desplaza en las unidades referidas o de terceras personas, existe una seria molestia para los habitantes que deben soportar habitualmente los ruidos de motores de niveles superiores a los permitidos y/o tolerables, producidos por esos defectuosos rodados;

QUE analizada la cuestión, y luego de una evaluación de las alternativas para evitar los sensibles riesgos, inconvenientes y molestias que causa esta situación, se considera que un camino de solución se encuentra en responsabilizar a los comercios que brindan el servicio aludido por las anomalías que se verifiquen en los rodados de los que se sirven, toda vez que es mediante ellos que desarrollan la actividad, siendo en consecuencia una prolongación de la misma;

QUE resulta claro que la alternativa comentada constituye una falta de las previstas en la Ordenanza 5182, y en razón de ello debe incorporársela dentro de ese Cuerpo Normativo;

QUE, si bien el tema en tratamiento resulta de exclusiva competencia del Honorable Concejo Deliberante, la situación hoy planteada requiere una rápida y expeditiva solución, a lo que se suma la circunstancia de que actualmente se encuentra en receso dicho Cuerpo Legislativo, lo que amerita el dictado de un Decreto de este Departamento Ejecutivo, “ad referendum” del mismo;

//....

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Incorpórase como Artículo 115 bis de la Ordenanza N° 5182 el siguiente:

“ARTICULO 115 BIS: El funcionamiento de la actividad comercial o asimilables a ésta que incluya la modalidad de entrega a domicilio mediante la utilización de ciclomotores o motocicletas, que no cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley y la Reglamentación Municipal para la circulación en la vía pública, con la multa de 1 a 10 SMAM; y/o clausura hasta 30 días del establecimiento.”

ARTICULO 2º: El presente Decreto se dicta "Ad-Referendum" del Honorable Concejo
***** Deliberante.-

ARTICULO 3º:- Regístrese, Notifíquese y Publíquese.-